

「지방교육행정기관 규격기술평가위원회 구성운영 기준」 안내

< '23. 4. 교육자치협력안전국 지방교육재정과 >

□ 추진배경

- 규격·기술평가위원회를 구성·운영하는 내용의 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 제4항 신설('23.1.1.시행)
 - ※ 제1항 또는 제3항에 따른 규격입찰 또는 기술입찰에 관한 사항을 심의하기 위해 해당 지방자치단체에 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 규격·기술평가위원회를 둔다.
 - 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행안부 예규)」에 따라 규격·기술평가위원회의 구성 및 운영에 대해서는 「낙찰자결정기준」 제7장 협상에 의한 계약체결기준 제4절 제안서평가위원회 구성·운영 준용
 - 다만, 지방교육행정기관에 대해서는 교육부장관이 별도 기준을 마련하도록 위임('23.6.30.까지는 종전 규정을 따르도록 유예)
- ☞ '23.7.1부터 지방교육행정기관에 대해 적용될 수 있는 별도의 규격·기술평가위원회 구성·운영 기준 마련 필요

❖ 관련 근거 ※ 【붙임1】 참조

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제3조
- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조
- 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부 예규 제231호) 제1장 제13절
- 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규 제232호) 제7장 제4절

□ 「지방교육행정기관 규격·기술평가위원회 구성·운영 기준」 마련

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따라 「낙찰자결정기준」의 제안서평가위원회 구성·운영을 준용하되,
 - 지역 제한이 가능한 범위* 내에서는 각 교육청별 자체 규정에 따라 평가위원회를 구성·운영할 수 있도록 예외 규정 마련
- * 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제24조(지역제한입찰의 대상), 물품의 제조·구매·용역 등의 경우 “5억원”
- 학교는 시·도 교육규칙에 의하여 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 따르도록 되어 있어 「지방교육행정기관 규격·기술평가위원회 구성·운영 기준」 적용 가능(※ 【붙임 2】 참조)

「지방교육행정기관 규격·기술평가위원회 구성·운영 기준」

1. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 제1항 또는 제3항에 따른 규격입찰 또는 기술입찰에 관한 사항을 심의하기 위해 지방교육행정기관에 두는 규격·기술평가위원회의 구성 및 운영에 관해서는 「낙찰자결정기준」 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준 제4절 제안서평가위원회 구성·운영을 준용한다.
2. 다만, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제24조에 해당하는 지역제한이 가능한 범위 내에서는 예외적으로 자체 평가위원회를 구성·운영한다.
3. “1”의 지방교육행정기관은 시·도교육청, 직속기관, 교육지원청, 교육지원청 소속 기관을 의미한다.

부 칙

1. (시행일) 이 기준은 2023년 7월 1일부터 시행한다.
2. (2단계 입찰에 대한 적용례) 이 기준은 시행일 이후 최초 입찰 공고일부터 적용한다.

□ 향후 추진계획

- 「지방자치단체 교육비특별회계 세출예산 집행기준(교육부 예규)」 개정 시동 내용 반영(~'23.12월)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

[시행 2022. 1. 13.] [법률 제17893호, 2021. 1. 12., 타법개정]

제3조(교육·과학 및 체육에 관한 사항의 적용) 이 법에서 교육·과학 및 체육에 관한 사항에 관하여는 “지방자치단체의 장” 또는 “특별시장·광역시장·도지사”는 “교육감”으로, “행정안전부장관”은 “교육부장관”으로, “행정안전부”는 “교육부”로 각각 본다.

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

[시행 2023. 1. 1.] [대통령령 제32910호, 2022. 9. 20., 일부개정]

제18조(2단계 입찰) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(청소, 경비 등 단순한 노무에 의한 용역으로서 행정안전부령으로 정하는 용역의 계약은 제외한다)에서 미리 적절한 규격 등을 작성하기 곤란하거나 그 밖에 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격입찰 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있다.

② 제1항의 경우 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰 결과 적격자로 확정된 자에게만 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여하여야 한다.

③ 지방자치단체의 장 또는 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(청소, 경비 등 단순한 노무에 의한 용역으로서 행정안전부령으로 정하는 용역의 계약은 제외한다)담당자는 제1항과 제2항에도 불구하고 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(청소, 경비 등 단순한 노무에 의한 용역으로서 행정안전부령으로 정하는 용역의 계약은 제외한다)의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 규격입찰과 가격입찰 또는 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있다. 이 경우 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰 결과 적격자로 확정된 자에 한정하여 가격입찰을 개찰하여야 한다.

④ 제1항 또는 제3항에 따른 규격입찰 또는 기술입찰에 관한 사항을 심의하기 위해 해당 지방자치단체에 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 규격·기술평가위원회를 둔다.

⑤ 지방자치단체의 장은 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 입찰을 실시하려는 경우에는 입찰 전에 평가기준 및 절차 등을 정하여 입찰에 참가하려는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑥ 제3항에 따라 가격입찰서를 개찰한 결과 낙찰자를 결정할 수 없는 경우로서 규격적격자 또는 기술적격자가 2인 이상인 경우에는 그 규격적격자 또는 기술적격자로 하여금 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있다.

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙

[시행 2022. 1. 17.] [행정안전부령 제314호, 2022. 1. 17., 일부개정]

제24조(지역제한입찰의 대상) 영 제20조제1항제6호에서 “행정안전부령으로 정하는 금액”이란 다음 각 호의 금액을 말한다.

1. 공사의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 금액

가. 「건설산업기본법」에 따른 종합공사는 100억원

나. 「건설산업기본법」에 따른 전문공사, 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사는 10억원

다. 삭제

2. 물품의 제조·구매·용역 등의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 금액

가. 「건설기술진흥법」에 따른 건설기술용역은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액. 다만, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 안전점검 및 정밀안전진단 용역은 1억 5천만원

나. 「건설기술진흥법」에 따른 건설기술용역 외의 용역 또는 물품의 제조·구매 등은 법 제5조제1항을 적용받는 지방자치단체의 경우에는 행정안전부장관이 고시한 금액(서울특별시, 부산광역시 또는 인천광역시의 각 관할구역 안의 군·구는 5억원), 법 제5조제1항을 적용받지 아니하는 지방자치단체의 경우에는 5억원

지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준

[시행 2023. 1. 1.][행정안전부 예규 제231호, 2022.12.23, 전부개정]

제1장 입찰 및 계약 일반기준

제13절 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성·운영

1. 시행령 제18조 제1항 또는 제3항에 따른 규격입찰 또는 기술입찰에 관한 사항을 심의하기 위해 해당 지방자치단체에 두는 규격·기술평가위원회의 구성 및 운영에 관해서는 「낙찰자결정기준」 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준 제4절 제안서평가위원회 구성·운영을 준용한다.
2. “1”에도 불구하고 법 제3조에 따라 지방계약법을 적용하는 교육행정기관(교육청, 공립학교 등)의 경우 교육부장관 또는 시·도 교육감이 정하는 바에 따른다. 이 경우 특정업체에 유리한 평가기준 적용 등 공정성, 객관성, 적합성 등이 결여되지 않도록 규격·기술평가위원회의 구성 및 운영에 대한 기준을 마련하여야 한다.

부 칙

1. (시행일) 이 예규는 2023년 1월 1일부터 시행한다.
3. (2단계 입찰에 대한 적용례) 제1장 입찰 및 계약일반기준 중 제13절의 규정은 법 제3조에 따라 지방계약법을 적용하는 교육행정기관에 대해서는 2023년 6월 30일까지 종전의 규정을 따른다.

지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준

[시행 2023. 1. 1.][행정안전부 예규 제232호, 2022. 12. 23. 전부개정]

제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준

제4절 제안서평가위원회 구성·운영

1. 위원회 구성

가. 계약담당자는 시행령 제43조 제9항에 따라 제안서평가위원회(이하 “위원회”라 한다)를 구성하여 운영해야 한다.

나. 위원회는 국가와 다른 지방자치단체의 공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자(해당 분야 전문가·단체 임직원, 전문가·대학교수 등)로 구성한다.

다. 평가위원은 위원장을 포함하여 7인 이상 10인 이내로 구성하되 협상계약 내용에 따라 수시로 구성을 달리한다.

라. 위원장은 해당 위원회의 위원 중에서 호선으로 선출한다.

마. 위원장은 회의를 공정하게 주관해야 하며 제안서 평가를 할 수 있다.

바. 계약담당자는 다음 각호에 해당하는 이해관계자를 제외한 3배수 이상의 평가위원 예비명부를 작성하

여 고유번호를 부여하고, 입찰참가자가 제안서 제출 시 계약담당자가 미리 정한 심사위원 수만큼 번호를 추첨하게 하여 다빈도 순으로 선정된 위원을 평가위원으로 정한다. 이 경우 계약담당자는 특별한 사유가 없는 한 다른 시·도(주된 근무지 기준)의 위원을 20% 이상 선정해야 한다. 다만, 서울특별시 및 제주특별자치도는 해당 시·도의 위원으로만 평가위원회를 구성할 수 있다.

※ 추첨결과 다빈도 수가 동일한 위원은 고령자순으로 선정한다.

- 1) 심사위원이 해당 심의대상 업체에 용역(하도급을 포함한다)·자문·연구 또는 그 밖의 방법으로 관여한 경우
- 2) 평가위원이 해당 심사대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우
- 3) 최근 3년 이내 해당 심사대상 업체에 임직원으로 재직한 경우(사외이사를 포함한다)
- 4) 최근 1년 이내 해당 발주기관의 계약과 관련한 평가에 있어 이해관계가 있음에도 “사”에 따른 회피신청을 하지 아니하거나 “차”에 따른 사전접촉 신고를 하지 아니한 경우
- 5) 그 밖의 심사대상자와 친·인척관계, 동업관계에 있거나 심의안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우

사. “바”에 따라 선정된 평가위원은 입찰참가자와 이해관계가 있는 경우 심사위원회를 개최하기 전에 계약담당자에게 <별지 제2호 서식>에 따른 회피 신청을 하여야 한다.

아. 입찰 참가자는 심의의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 심사위원이 있는 경우에는 <별지 제2호 서식>으로 계약담당자에게 기피신청을 할 수 있다.

자. 계약담당자는 “사”와 “아”에 따른 기피·회피 대상 심사위원을 해당 사업에 대한 심사에서 배제해야 한다.

차. 계약담당자는 평가위원 불참자를 예상하여 예비평가위원을 추가 지정할 수 있다.

카. 계약담당자는 평가위원(예비명부 포함)을 구성한 경우 보안을 철저히 유지해야 하며 위원의 보안각서를 징구해야 한다.

타. 계약담당자는 평가위원에게 [별지 제3호 서식]에 따른 사전접촉여부 확인(신고)서를 제출받아야 하며, 계약체결전에 입찰참가자 중 사전접촉이 확인된 경우에는 해당 참가자의 최종점수에서 10점을 감점하여 협상순위를 다시 선정한다.

파. 심사 중 평가위원이 입찰참가자와 이해관계에 있다는 사실을 위원 본인 또는 계약담당자·입찰참가자가 알게 되었을 경우, 해당 위원이 평가한 제안서를 제외하고 남은 제안서를 기준으로 제2절 4. 사에 따라 점수를 산정한다.

다만, 위원회 개최 시 구성된 평가위원 대비 전단에 따라 제외된 인원이 과반수 이상일 경우 위원회를 새롭게 개최하여야 한다.

2. 자료제출 요구

계약담당자는 평가위원의 요청이 있는 경우에는 제안서를 제출한 자에게 보완자료 등 평가에 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다.

3. 평가결과와 공개

가. 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 위원회 개최 후 [별지 제1호 서식]에 따라 평가위원별 세부평가점수를 공개해야 한다.

나. 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 [별지 제1호 서식] ‘평가 위원별 평가결과’의 ‘평가 위원명’을 공개하지 아니할 수 있다. 단, 이 경우에도 평가위원 명단은 공개해야 한다.

부 칙

1. (시행일) 이 예규는 2023년 1월 1일부터 시행한다.

2. (일반적 적용례) 이 예규는 시행일 이후 최초 입찰공고 및 수의계약 안내 공고분부터 적용한다.

교육기본법

[시행 2022. 3. 25.] [법률 제18456호, 2021. 9. 24., 일부개정]

제9조(학교교육) ① 유아교육·초등교육·중등교육 및 고등교육을 하기 위하여 학교를 둔다.

④ 학교의 종류와 학교의 설립·경영 등 학교교육에 관한 기본적인 사항은 따로 법률로 정한다.

초·중등교육법

[시행 2022. 7. 21.] [법률 제18298호, 2021. 7. 20., 타법개정]

제2조(학교의 종류) 초·중등교육을 실시하기 위하여 다음 각 호의 학교를 둔다.

1. 초등학교
2. 중학교·고등공민학교
3. 고등학교·고등기술학교
4. 특수학교
5. 각종학교

제30조의3(학교회계의 운영) ⑥ 학교회계의 운영에 필요한 사항은 국립학교의 경우에는 교육부령으로, 국립학교의 경우에는 시·도의 교육규칙으로 정한다.

유아교육법

[시행 2022. 7. 21.] [법률 제18298호, 2021. 7. 20., 타법개정]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. “유아”란 만 3세부터 초등학교 취학전까지의 어린이를 말한다.
2. “유치원”이란 유아의 교육을 위하여 이 법에 따라 설립·운영되는 학교를 말한다.

제19조의7(유치원회계의 설치) ⑥ 유치원회계의 설치에 필요한 사항은 국립유치원의 경우에는 교육부령으로, 국립유치원의 경우에는 시·도의 교육규칙으로 정한다.

시·도교육청 학교회계 규칙

규칙명	관련조항	조문내용
서울특별시 공립학교회계 규칙	제32조의2 제4항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 의한다
부산광역시 공립유치원 및 학교 회계 규칙	제33조제6항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따른다.
대구광역시립학교 회계 규칙	제33조제4항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 의한 경우를 제외하고는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령의 규정에 따른다.
대구광역시립유치원 회계 규칙	제37조제4항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항으로 이 규칙에 정하지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령의 규정에 따른다.
인천광역시 공립학교 회계 규칙	제33조제4항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따른다.
광주광역시 공립학교회계 규칙	제33조제5항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따른다
대전광역시 공립학교회계 규칙	제33조제6항	지출원인행위 중 계약에 관하여 이 규칙에 규정되어 있지 아니한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따른다.
울산광역시 공립학교회계 규칙	제33조제4항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다.
세종특별자치시 공립학교회계 규칙	제34조제6항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙에 의한다.
경기도 공립학교회계 규칙	제33조제6항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따른다.
강원도 공립학교 회계규칙	제32조제4항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우 외에는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다
충청북도 공립학교회계 규칙	제34조제6항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따른다
충청남도 공립학교회계 규칙	제33조제6항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 같은 법 시행령 및 시행규칙을 따른다.
전라북도 공립학교회계 규칙	제35조제4항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 사항을 제외하고는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따른다.
전라남도립학교 회계 규칙	제32조제4항	지출원인행위중 계약에 관한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 의한다.
경상북도 공립학교회계 규칙	제34조제4항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다.
경상남도 공립학교회계 규칙	제33조제5항	지출원인행위 중 계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령에 따른다.
제주특별자치도 공립학교회계 규칙	제41조	계약에 관한 사항은 이 규칙에 규정된 경우를 제외하고는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 및 예규에 따른다